



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 12 de agosto de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALARCON, MARIANO RODRIGO
CONTRA OBRA SOCIAL DE PETROLEROS (OSPE) SOBRE AMPARO LEY
16.986", , Expte. N° FPA 3459/2024/CA2, provenientes del
Juzgado Federal de Gualeguaychú, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 03/07/2024 contra la resolución del día 01/07/2024.

El recurso se concede el 04/07/2024, contesta agravios la parte actora el mismo día y pasa la causa para resolver el 24/07/2024.

II- a) Que, el actor ocurre a la jurisdicción y deduce acción de amparo con medida cautelar contra la Obra Social de Petroleros (OSPE).

Solicita que se autorice en forma urgente, inmediata, gratuita e integral la cobertura de las siguientes drogas: Salbutral AC (Salbutamol) x 250 dosis (total de cuatro por mes) y Trelegy Ellipta 92 Mcg/55 Mcg/22 Mcg (Furoato de Fluticasona 92 mcg, Umeclidinio 55 mcg, Vilanterol 22 mcg) 1 por mes, conforme lo indicado por su médico tratante, Dr. J. Ignacio Feroldi, para el tratamiento de sus dolencias: infarto agudo de miocardio, EPOC, disnea, enfermedad aterosclerótica del corazón, insuficiencia cardíaca y diabetes tipo II.

Adjunta certificado de discapacidad, pedidos médicos del 07/03/2024 y nota de solicitud de cobertura presentada a la obra social el 24/04/2024. Alega que interpone la presente acción atento el silencio de la demandada.

b) Que, OSPE contesta el informe del art. 8 de la ley 16.986 y plantea que no hubo negativa de su parte.

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38905490#422182759#20240812095044598

Manifiesta que al recibir la demanda toma conocimiento de que el actor requiere una cobertura mayor a la solicitada oportunamente. En este sentido, explica que, conforme la nueva receta presentada, el accionante necesita 4 (cuatro) envases mensuales de Salbutral, siendo que, previo al inicio del amparo, había pedido 2 (dos) envases. Transcribe el informe de su auditoría médica y sostiene respecto del fármaco "Salbutral AC HFA" que "...la dosis recomendada de este inhalador bronquial es de 8 dosis diarias, para lo cual alcanza 1 envase mensual, pudiendo llegar hasta 12 dosis diarias en caso de requerirse".

Agrega que "no se justifican 4 envases mensuales, que equivalen a 1000 dosis mensuales y se encuentra fuera de rango terapéutico". Finaliza su relato diciendo que no cercenó ninguna prestación de carácter obligatorio, sino que el amparista no presentó los pedidos médicos correspondientes.

c) Que, el Sr. Juez de primera instancia admitió la pretensión, impuso las costas a la demandada, reguló honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la demandada apelante.

III- a) Que, la demandada niega haber rechazado la medicación solicitada y aclara que ha autorizado lo requerido conforme solicitud y prescripción médica presentada por la parte actora, previo al inicio de la presente acción.

Hace referencia al informe de la auditoría médica de OSPE que considera que cuatro envases mensuales de salbutamol son excesivos y están fuera de rango terapéutico.

Por último, apela la imposición de costas a su parte. Mantiene la reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

b) Que, la parte actora contesta agravios y pide que se rechace el recurso interpuesto. Hace reserva del caso federal.

IV- Que, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que no se encuentra controvertida en la causa que el Sr. Alarcón posee certificado de discapacidad con diagnóstico de "Infarto agudo del miocardio. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Enfermedad aterosclerótica del corazón. Insuficiencia cardíaca". Tampoco hay discusión respecto a que los médicos que lo atienden prescribieron al amparista los fármacos "Salbutral AC" y "Trelegy Ellypta".

La cuestión a dilucidar consiste en evaluar si ha habido una actitud arbitraria o ilegal por parte de la obra social demandada en cuanto niega la cobertura de la medicación reclamada.

b) Que, cabe destacar que el amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante



de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c /Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, no bastando que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional, sino que se requiere que aquél carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

c) Que, surge de las constancias de la causa que la demandada no desconoció su obligación de cubrir los fármacos requeridos en la causa y sostuvo que los mismos fueron autorizados conforme las prescripciones médicas que oportunamente presentó el actor.

En primer lugar, respecto de la droga "Trelegy", se observa que el actor presentó nota ante PAMI fechada el 24 /04/2023 mediante la cual reclamó su cobertura, sin recibir respuesta alguna por parte de la obra social.

Al presentarse en autos, la demandada se limitó a afirmar que la prestación estaba autorizada, acompañando una constancia de la que se surge una contradicción entre la fecha de su autorización - 26/04/2024- y la fecha límite de su vigencia -06/04/2024-. Es decir que, a la fecha de autorización, la orden ya estaba vencida, lo que impidió al actor acceder a la medicación.

Esta conducta no puede ser receptada en esta instancia, ya que OSPE debió dar respuesta al reclamo oportunamente efectuado por el afiliado y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a la prestación.

Por otra parte, en lo que respecta al "Salbutral AC HFA", el problema radica en las cuatro (4) unidades que peticiona el actor.

OSPE señaló que no tenía conocimiento de que necesitaba cuatro unidades y además rechazó cubrir dicha

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38905490#422182759#20240812095044598



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

cantidad con sustento en el análisis de su auditoría médica.

En relación al desconocimiento de la obra social acerca de la nueva cantidad solicitada de "Salbutral AC HFA", cabe señalar que, en la presentación efectuada el 24/04/2023, el amparista requirió los fármacos en cuestión en las cantidades reclamadas en autos. Por ello, OSPE no puede sostener que no tenía conocimiento de las cantidades prescriptas de "Salbutral AC HFA".

Ahora bien, en cuanto al informe de su auditoría médica sobre el que justifica su rechazo, se advierte que este documento no ha sido acompañado en autos, por lo que no surge acreditado el extremo invocado.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que "las obras sociales no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite" (Ver causa "SCHREINER, MAIRA NATALI EN REPRESENTACIÓN DE SU PADRE CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1787/2020/CA1, sentencia del 18/06/2020, entre otras).

En virtud de lo expuesto, corresponde señalar que la denegatoria de la obra social no puede afectar los derechos del afiliado; más aún cuando el tratamiento peticionado se encuentra debidamente prescrito por su médico tratante.

En consecuencia, la actitud de la obra social demandada resulta arbitraria, por lo que cabe confirmar la condena a brindar la cobertura solicitada.

Es que, la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38905490#422182759#20240812095044598

materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9; Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d); y Pactos de Derechos Humanos, art. 4, numeral 1, 5, 19 y 26.

d) Por último, debe rechazarse el agravio por las costas, en tanto éstas han sido impuestas atendiendo al principio general de la derrota y no se observan circunstancias que justifiquen dejarlo de lado, criterio que se extiende a la presente instancia revisora.

En consecuencia, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de grado.

VI- Que, en cuanto a las costas de la presente instancia, cabe imponerlas a la demandada vencida, atento lo dispuesto por el art. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, finalmente, se regulan honorarios a los letrados de la parte actora, Dres. Osvaldo Ezequiel KINDSVATER y Paola Beatriz TRISTÁN, en conjunto, en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO (\$376.305) y, al Dr. Javier CURI, apoderado de la demandada, en la cantidad de 6 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096), conforme lo establecido en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Res. SGA 1772/2024.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38905490#422182759#20240812095044598



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

Imponer las costas habidas en la presente instancia a la apelante vencida (art. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo del CPCCN).

Regular honorarios se regulan honorarios a los letrados de la parte actora, Dres. Osvaldo Ezequiel KINDSVATER y Paola Beatriz TRISTÁN, en conjunto, en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO (\$376.305) y, al Dr. Javier CURI, apoderado de la demandada, en la cantidad de 6 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096), conforme lo establecido en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Res. SGA 1772/2024.

Tener presentes las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38905490#422182759#20240812095044598